

Quito, 20 de abril del 2021

Señores

SOCIOS DE FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

Antecedentes.-

A partir del 17 de marzo de 2020 hasta el día de hoy, la actividad económica del país se ha visto gravemente afectada como es notorio y de público conocimiento, debido a la crisis sanitaria resultante de la incidencia de COVID-19 (declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud), tal y como consta en el decreto Ejecutivo 1017, declaratoria de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública y sus sucesivas prórrogas y resoluciones obligatorias del COE Nacional y los distintos gobiernos autónomos descentralizados.

Es indudable que el país atraviesa por una emergencia sanitaria que ha obligado al Gobierno a decretar el aislamiento de los ciudadanos, suspensión de labores y restricciones de circulación de personas, disminución de salarios en el sector público como privado y aplicando la modalidad de teletrabajo como preferencia. Estas medidas han impactado drásticamente en la economía del país, que han puesto a ciertos sectores en condiciones extremadamente difíciles, complicando enormemente la operación de las empresas públicas y privadas.

A causa de la emergencia sanitaria, la actividad económica de Firmsa se ha visto afectada drásticamente, reflejada en que la facturación de la empresa se ha reducido a un tercio en comparación a períodos anteriores, lo que generó una pérdida económica importante durante el ejercicio económico 2020.

En vista a la crítica situación económica que el país está travesando y el devastador impacto de las mismas en Firmsa, y en vista que la inversión del Sector Privado y el sector Público en infraestructura tecnológica está paralizado y no prevé una recuperación, la Junta General de Socios de Firmsa Industrial Cía. Ltda., ha tomado con mucho pesar, la difícil y lamentable decisión de la disolución voluntaria, anticipada y posterior liquidación de Firmsa.

Cabe resaltar que, durante los 48 años de reconocida trayectoria, FIRMESA siempre cumplió con todas sus responsabilidades y compromisos, construyendo una reputación intachable de empresa seria y socio confiable, empresa líder en el mercado ecuatoriano en el área tecnológica. Es la intención de la Junta General de Socios de la compañía hacer justicia y cuidar su reputación ganada durante estos 48 años; cumpliendo con todos los acreedores durante el proceso de liquidación. Para el propósito, FIRMESA cuenta con los suficientes activos para honrar y cancelar sus obligaciones.

Habiéndonos acogido a la Ley de Apoyo Humanitario y conforme esa ley establece, la Junta General de Socios de Firmsa Industrial Cía. Ltda., en reunión celebrada el 9 de septiembre del 2020, conforme al artículo 370 y siguientes de la Ley de Compañías y su Reglamento de Disolución, Liquidación y Reactivación de Compañías, FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., ha decidido voluntariamente disolver, liquidar y cancelar la Compañía acogiéndose al trámite abreviado.

Informe de Económico de la Compañía.-

La compañía preparó los Estados Financieros de acuerdo a Normas Contables en base a Liquidación, esto a raíz de lo aprobado por la Junta General Extraordinaria de Socios del 9 de septiembre del 2020.

La compañía preparó los Estados Financieros aplicando las políticas establecidas a fin de obtener resultados claros. Durante el año 2020, cumplió en forma oportuna con todas sus obligaciones legales, laborales y tributarias, por tal motivo la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones con todos los organismos de control.

De acuerdo con la información contable y financiera entregada, los Estados Financieros reflejaron una pérdida en sus operaciones de \$ 1.867.525,58 al 31 de Diciembre de 2020.

Liquidación empleados Firmesa.-

Por lo mencionado anteriormente, Firmesa dio prioridad a cumplir con las liquidaciones de los empleados, pagando los haberes, conforme la ley, más, cómo un reconocimiento a todo el personal, se les pagó el valor correspondiente al Desahucio y un bono equivalente a un mes de remuneración, a las 116 personas que tenía en nómina, al 16 de septiembre del 2020, a pesar que la Ley de Apoyo Humanitario le permitía a Firmesa pagar únicamente el proporcional de los beneficios de décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y vacaciones.

Con el personal con más de 25 años de servicios con derecho a jubilación patronal, se llegó a un acuerdo de pagos a través de un fideicomiso.

Acciones tomadas y realizadas.-

Al estar en proceso de liquidación voluntaria y anticipada, Firmesa ha trabajado principalmente en la recuperación de su cartera, así como con la realización de sus activos e inventarios, para cancelar sus pasivos y encaminar la disolución de la compañía.

FIRMESA tiene dos emisiones vigentes en el mercado de valores que fueron aprobadas por sendas resoluciones de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros ("SCVS"): (i) La Emisión que se negoció en el mercado de valores en virtud del Prospecto de Oferta Pública aprobado por la SCVS por Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2018-00007366., de fecha 17 de agosto de 2018 y (ii) La Emisión que se negoció en el mercado de valores en virtud del Prospecto de Oferta Pública aprobado por la SCVS por Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2019-00035982, de fecha 29 de octubre de 2019.

Hasta la presente fecha se han cumplido puntualmente con los pagos de las amortizaciones trimestrales según las tablas de amortización de las dos emisiones de obligaciones vigentes. (Tercera y Cuarta Emisión). Es necesario indicar que en la Tercera Emisión de obligaciones se constituyó un fideicomiso de inventarios con fecha 24 de septiembre para garantizar el pago de las amortizaciones trimestrales, según lo aprobado en la Asamblea de Obligacionistas celebrado el 24 de septiembre de 2020. Para la Cuarta Emisión de Obligaciones, al cierre del año, los Fideicomisos se encuentran en proceso de acuerdos.

Atentamente,
FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.



Ab. Fernando Cordovez
GERENTE GENERAL